

# 法考主观题 每日一题与十年真题

2026 公开主观日练 × 2016—2025 主观题真题  
题面摘要、来源答案、标准化作答框架、来源分级

|         |      |      |
|---------|------|------|
| 37      | 57   | 10   |
| 2026 日练 | 历年分题 | 覆盖年度 |

本册口径

仅收录主观题，或主客观一体材料中能够独立形成主观作答的部分；纯客观选择题不进入主观题目录。2026 日练逐题保存单篇题目页与单篇公布答案页，并另行提供完整训练题面和原创作答。2016—2017 标注官方公开；2018 年后官方不再公开完整试题与答案，统一按回忆版管理。

版本日期：2026-09-04 | 离线打印版

# 如何使用这本册子

推荐先遮住答案完成 8—12 分钟的限时作答，再按“争点是否完整、规范是否准确、涵摄是否贴合事实、结论是否明确”四项复盘。

|    |      |                                                    |
|----|------|----------------------------------------------------|
| 01 | 题型门槛 | 纯客观选择题不入库；主客观一体材料只保留能形成完整陈述的部分。                    |
| 02 | 答案分层 | “来源答案摘要”忠实压缩公开解析；“主观作答框架”是本册标准化整理。                 |
| 03 | 来源分层 | 2016—2017 为官方公开；2018—2025 为回忆版；2026 日练优先教师或机构公开账号。 |
| 04 | 待核验项 | 答案图片或公开页面尚不稳定时直接标注，不用推演内容冒充老师原答案。                  |

## 内容导航

|     |                 |                                 |
|-----|-----------------|---------------------------------|
| 第一编 | 2026 主观题每日一题    | 行政法 14 题；民法案例带写 9 题；民诉可主观作答 7 题 |
| 第二编 | 2016—2025 历年主观题 | 57 个分题索引，官方版与回忆版分层              |
| 附录  | 机构覆盖与检索缺口       | 8 个机构/系列                        |

第一编 · 2026 公开主观日练

# 行政法

共 18 题 | 按公开日期或案例编号收录

本组作答建议

先自己写出明确结论，再用规范依据连接事实。行政法注意行为定性与救济闭环；民法注意请求权基础、抗辩与责任范围。

公开账号·已核验

# 第 1 题 | 过程性信息不公开后的救济路径

2026-08-18 方圆众合·李佳 | 行政法·政府信息公开、复议前置

## 题面摘要

申请人请求公开行政机关在案件办理中形成的过程性材料，机关以过程性信息为由不予公开。申请人应如何选择复议或诉讼，复议前置如何判断？

## 来源答案摘要

公开答案的核心是：信息公开答复通常可以申请行政复议；若争议属于法律规定的复议前置事项，应先复议，不能直接起诉。

## 主观作答框架

1. 先识别被诉行为：针对信息公开申请作出的不予公开答复。
2. 再审查信息属性与不公开理由是否有规范依据，不能只以材料处在办理过程中作形式判断。
3. 最后判断救济路径；属于复议前置范围时，起诉前必须先申请复议。

## 易错提醒

把“可以复议”和“必须先复议”混为一谈。

公开来源：<https://www.sina.cn/news/detail/5333173874723677.html> | 核验状态：已核验

公开账号·已核验

## 第 2 题 | “授权”行业协会实施检查，谁当被告

2026-08-19 方圆众合·李佳 | 行政法·行政委托、被告资格

### 题面摘要

市市场监管局以文件“授权”食品行业协会开展检查并对企业作出处理，企业起诉时应列谁为被告？

### 来源答案摘要

协会没有法律、法规或规章授权时，所谓“授权”按行政委托处理，法律责任由委托机关承担，被告是市场监管局。

## 主观作答框架

1. 授权来源必须是法律、法规或规章，行政机关自己的文件不能创设行政授权。
2. 无规范授权时，协会属于受委托组织，以委托机关名义实施行为。
3. 诉讼中由委托的市场监管局作为被告。

### 易错提醒

仅凭文件使用“授权”二字就把协会列为被告。

公开来源：<https://www.sina.cn/news/detail/5333536262327506.html> | 核验状态：已核验

公开账号·已核验

# 第 3 题 | 收回国有土地使用权的行为性质

2026-08-20 方圆众合·李佳 | 行政法·土地使用权收回、行为定性

题面摘要

政府因公共利益或因土地长期未开发而收回国有土地使用权，两种情形应如何分别定性？

来源答案摘要

因公共利益依法收回，核心是行政征收并涉及补偿；因违反开发义务收回，应结合规范目的和是否具有惩戒性判断，不宜机械统一归类。

## 主观作答框架

- 1. 先找收回依据和直接目的。
- 2. 公共利益收回属于对既有财产权的征收，应依法补偿。
- 3. 闲置或未开发收回要审查是否以违法为前提、是否具有制裁性，并据此判断处罚或其他行政处理。

易错提醒

只看结果都是“收回”，忽略行为目的与法律依据。

公开来源：<https://www.sina.cn/news/detail/5333898650190437.html> | 核验状态：已核验

公开账号·已核验

## 第 4 题 | 依据内部指令扣押冰柜的被告与管辖

2026-08-21 方圆众合·李佳 | 行政法·行政强制措施、被告、管辖

### 题面摘要

城管执法人员依据上级内部指令扣押经营者冰柜，经营者起诉扣押行为，应如何确定被告和管辖法院？

### 来源答案摘要

对外作出扣押并署名的城管机关承担责任；内部指令通常不直接改变被告。地域管辖围绕作出强制措施机关所在地及不动产专属管辖是否适用判断。

## 主观作答框架

- 锁定对外实施扣押的行政机关，内部请示或指令不是当然的外部行政行为。
- 扣押属于行政强制措施，应审查权限、批准、清单、保管和期限。
- 按行政诉讼一般地域管辖判断；冰柜是动产，不适用不动产案件专属管辖。

### 易错提醒

把作出内部指令的上级机关直接列为被告。

公开来源：<https://www.sina.cn/news/detail/5334261038321871.html> | 核验状态：已核验

公开账号·已核验

# 第 5 题 | 区政府信息公开办公室能否独立当被告

2026-08-22 方圆众合·李佳 | 行政法·政府信息公开、机构名义

题面摘要

区政府政务公开办公室以自己名义答复信息不存在；申请人在庭审中又要求公开另一份材料。应如何确定被告、复议前置及新增诉请的处理？

来源答案摘要

已经答复的，以自己名义作出答复的政务公开办公室为被告；逾期不答复的，以收到申请的区政府为被告。“信息不存在”不属于法定的四类信息公开复议前置事项，可直接起诉。庭审中无正当理由新增另一项公开请求，法院不予准许。

## 主观作答框架

- 1. 政府信息公开司法解释对指定工作机构设置特别被告规则：该机构以自己名义作出答复时，可独立作为被告。
- 2. 行政机关逾期未答复的，以收到申请的行政机关即区政府为被告。
- 3. 复议前置限于国家秘密及安全稳定、商业秘密和个人隐私、内部事务、过程性信息及行政执法案卷等不予公开决定；信息不存在不在其中。
- 4. 起诉状副本送达被告后，原告新增诉讼请求原则上不予准许，但有正当理由的除外。

易错提醒

只看落款，不判断组织法地位。

公开来源：<https://www.sina.cn/news/detail/5334623426445879.html> | 核验状态：已核验



公开账号·已核验

# 第 6 题 | 17 岁观众冲入演出区域的行政处理

2026-08-23 方圆众合·李佳 | 行政法·未成年人、行政处罚、强制措施

题面摘要

17 岁观众在演出现场冲入管控区域，公安机关采取控制措施并拟处罚。应如何判断强制措施、处罚责任及程序？

来源答案摘要

现场控制措施与后续处罚须分开评价。17 周岁属于可承担行政处罚责任的年龄段，但依法应从轻或减轻，并保障监护人通知等程序。

## 主观作答框架

- 1. 先区分即时制止、传唤等强制措施和最终行政处罚。
- 2. 年龄影响责任与裁量：已满十四周岁不满十八周岁，应依法从轻或减轻处罚。
- 3. 审查身份告知、听取陈述申辩、监护人通知及记录等程序。

易错提醒

认为未满十八周岁一律不处罚。

公开来源：<https://www.sina.cn/news/detail/5334985813788282.html> | 核验状态：已核验

公开账号·已核验

## 第 7 题 | 下级报批、上级批准后又由谁作被告

2026-08-24 方圆众合·李佳 | 行政法·经批准行为、被告资格

### 题面摘要

金融监管派出机构拟定处理意见并报上级批准，最终决定以某机关名义对外送达。被诉时如何确定被告？

### 来源答案摘要

经批准案件不能只看内部审批链条，应依行政诉讼规则和最终对外署名确定责任机关；公开答案强调以对外作出决定的机关为中心判断。

## 主观作答框架

- 区分内部批准与对外行政决定。
- 核对决定书署名、印章和法定权限，确定谁对外形成法律效果。
- 在被告正确后，再审查事实、法律适用与报批程序是否合法。

### 易错提醒

把所有内部参与机关都列为共同被告。

公开来源：<https://www.sina.cn/news/detail/5335348201916149.html> | 核验状态：已核验

公开账号·已核验

# 第 8 题 | 无期限演出许可遇到新规

2026-08-25 方圆众合·李佳 | 行政法·行政许可、撤回撤销、法不溯及既往

题面摘要

经营者取得未载明期限的演出许可，后来新规改变许可条件，行政机关拟取消许可。行为性质和时间效力如何判断？

来源答案摘要

取消许可不因产生不利后果就当然属于行政处罚；需在撤回、撤销、注销等制度中依原因定性，并遵守新法不溯及既往和信赖保护。

## 主观作答框架

- 1. 以取消原因定性：违法取得可能撤销，公共利益或依据变化可能撤回，法定终止情形才是注销。
- 2. 行政处罚要求惩戒性，单纯终止许可通常不是处罚。
- 3. 新规原则上规范生效后的事项，对既有许可应考虑信赖保护与补偿。

易错提醒

把所有“取消许可证”都写成吊销许可证的行政处罚。

公开来源：<https://www.sina.cn/news/detail/5335710590043877.html> | 核验状态：已核验

公开账号·已核验

## 第 9 题 | 预售许可争议中机构职权调整

2026-08-26 方圆众合·李佳 | 行政法·机构职权变更、被告变更、裁判方式

### 题面摘要

当事人起诉商品房预售许可机关后，相关职权发生调整；法院告知变更被告而原告拒绝。法院如何处理？

### 来源答案摘要

行政职权变更后由继续行使该职权的机关承担诉讼责任；经释明原告拒绝变更错误被告的，可裁定驳回起诉。

## 主观作答框架

1. 先查职权调整文件，确定现由哪个机关继续行使涉案职权。
2. 法院应释明并给予原告变更被告的机会。
3. 原告无正当理由拒绝变更，起诉不符法定条件，裁定驳回。

### 易错提醒

直接判决驳回诉讼请求，混淆实体裁判和起诉条件。

公开来源：<https://www.sina.cn/news/detail/5336072978171749.html> | 核验状态：已核验

公开账号·已核验

## 第 10 题 | 骗领驾驶证被撤销并三年禁申

2026-08-27 方圆众合·李佳 | 行政法·行政许可撤销、资格限制

### 题面摘要

申请人以欺骗手段取得驾驶证，行政机关撤销许可并告知三年内不得再次申请。两项后果的性质如何判断？

### 来源答案摘要

因欺骗取得许可而撤销，是许可纠错机制，并非当然属于行政处罚；三年禁申是法律规定的资格限制后果，应分别审查依据。

## 主观作答框架

- 撤销针对原许可取得违法，功能是纠正违法授益行为。
- 是否构成处罚取决于规范定性与惩戒性，不能只看不利后果。
- 三年禁申须有明确法律依据，并审查告知、听取意见等程序。

### 易错提醒

把撤销许可与吊销许可证混为同一种处罚。

公开来源：<https://www.sina.cn/news/detail/5336435365252898.html> | 核验状态：已核验

公开账号·已核验

## 第 11 题 | 债权人能否起诉对茶企的处罚

2026-08-28 方圆众合·李佳 | 行政法·原告资格、债权人与行政处罚

### 题面摘要

市场监管局因代用茶配料重复标注处罚销售商；生产商起诉，销售商作为第三人。题目综合考查原告资格、听证、法律适用、免责、上诉与遗漏第三人。

### 来源答案摘要

生产商可依利害关系取得原告资格。法人罚款超过当地听证标准而未告知听证权，程序违法。重复标注若不影响食品安全且不误导消费者，应适用标签瑕疵条款，原罚款存在适用法律错误。经营者已尽进货查验义务并如实说明来源的，可以免罚。行政诉讼第三人具有独立诉讼地位，可以上诉；一审遗漏第三人的，二审应撤销原判并发回重审。

## 主观作答框架

- 云雾山公司是涉案商品生产商，处罚对产品违法性直接影响其权益，且难以通过与销售商之间的民事诉讼消除该行政定性，可论证具有原告资格。
- 2.9 万元超过当地法人较大数额罚款门槛，处罚前应告知听证权；仅书面调查即作出处罚构成程序违法。
- 配料重复标注若不影响安全且不会误导消费者，属于标签瑕疵，应先责令改正，拒不改正时才在法定较低幅度内处罚。
- 泰和堂已履行进货查验、确不知情并能说明来源时，符合食品安全法免罚条件。
- 第三人属于行政诉讼当事人，可独立上诉；遗漏当事人属于严重程序问题，二审撤销并发回重审。

### 易错提醒

把生产商误写成一般债权人；遗漏听证数额标准、标签瑕疵特别规则和第三人的独立诉讼地位。

公开来源：<https://www.sina.cn/news/detail/5336797753117125.html> | 核验状态：已核验·有分歧

公开账号·已核验

## 第 12 题 | 酒后无证驾驶的调查与询问程序

2026-08-29 方圆众合·李佳 | 行政法·行政处罚调查、询问笔录

### 题面摘要

公安机关处理酒后偷开机动车案件，综合考查询问程序、异地询问、治安案件期限、规范性文件附带审查与裁量基准适用。

### 来源答案摘要

询问人员应出示人民警察证，笔录交被询问人核对或宣读并签名确认，书面材料请求原则上准许。异地询问可以在所在地进行、委托当地公安机关或远程视频进行。治安案件原则上自立案起 30 日，重大复杂案件经批准可延长 30 日，延长以两次为限，鉴定与听证期间不计入。复议机关有权处理裁量基准的，应在 30 日内审查并依合法与否分别告知或责令纠正。本案酒后偷开机动车符合严重情形，拘留 10 日并罚款 1,000 元在基准幅度内。

## 主观作答框架

- 询问人员出示警察证；笔录交被询问人核对，无阅读能力的予以宣读；允许补充更正，确认无误后由被询问人及询问人员签名，并可提交书面材料。
- 可到证人单位、住处或其提出的地点询问，也可通知其到公安机关；还可委托所在地公安机关，或通过公安视频系统远程询问并同步录音录像。
- 办案期限原则上 30 日，重大复杂经上一级公安机关批准延长 30 日，延长以两次为限；鉴定和听证期间不计入。
- 乙区政府作为复议机关对区公安分局制定的裁量基准有权处理，应在 30 日内审查；合法的在复议决定中告知，违法的停止执行并责令纠正。
- 将酒后偷开机动车事实对应基准中的严重情形，10 日拘留和 1,000 元罚款均在规定幅度内。

### 易错提醒

只写酒驾实体责任，遗漏题目要求的调查程序。

公开来源：<https://www.sina.cn/news/detail/5337160141767580.html> | 核验状态：已核验

教师原创·已核验

# 第 13 题 | 诊所排放导致鱼类死亡的多重责任

2026-08-30 方圆众合·李佳 | 行政法·环境行政执法、原告资格、损害救济

题面摘要

卫健局查处医美诊所违法排放，题目考查证据先行登记保存、审判延期、第三人退庭与自然人死亡后的诉讼处理。

来源答案摘要

公布答案明确：先行登记保存须以证据可能灭失或以后难以取得为前提，经行政机关负责人批准并在七日内处理；需要通知新证人到庭时可延期开庭；第三人未经许可中途退庭不阻止继续审理；原告死亡且需等待近亲属表态时应中止，近亲属放弃或中止满九十日无人继续且无特殊情况时终结。

## 主观作答框架

- 1. 证据可能灭失或以后难以取得时，经行政机关负责人批准可以先行登记保存，并应在七日内及时作出处理决定；保存期间不得销毁或转移证据。
- 2. 庭审中需要通知新证人到庭的，法院应当延期审理，而非中止诉讼。
- 3. 第三人未经法庭许可中途退庭，不影响案件审理的，可以缺席审理；不能把第三人直接按原告撤诉处理。
- 4. 原告死亡后，如案件所涉权利义务可由近亲属承受，应先中止诉讼并等待有权主体表明是否参加；无人承受或依法不需继续审理时，再终结诉讼。

易错提醒

把延期审理与中止诉讼混淆；把第三人退庭机械写成按撤诉；原告死亡后不审查诉讼承受就直接终结。

公开来源：<https://www.sina.cn/news/detail/5337522529634735.html> | 核验状态：题目与答案单篇均已核验



教师原创·已核验

## 第 14 题 | 工业碱饮料处罚的性质与权限

2026-08-31 方圆众合·李佳 | 行政法·行政处罚种类、实施主体、限制从业

### 题面摘要

饮料生产企业非法添加工业碱，行政机关拟没收设备原料、罚款、拘留法定代表人并限制其从业；需分别判断行为性质、实施主体和适用条件。

### 来源答案摘要

公布答案明确：没收设备和原料具有减损权益与惩戒性，属于行政处罚；五年从业限制通过限制特定职业资格实现惩戒，也属于行政处罚；行政拘留只能由公安机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员作出；食品安全法规定的拘留程序适用治安管理处罚法。

## 主观作答框架

- 没收和罚款均属于行政处罚。根据《食品安全法》第一百二十三条，市场监管部门可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料；20 万元罚款是否在法定幅度内，取决于违法食品货值金额，题面未给货值时应作条件式判断。
- 行政拘留也属于行政处罚，但应由公安机关作出，且对象须是甲公司直接负责的主管人员或其他直接责任人员，并以情节严重为前提；仅有法定代表人身份不能当然推出李某应被拘留。
- 5 年禁止从事食品生产经营管理工作属于限制从业行政处罚。《食品安全法》第一百三十五条以许可证被吊销为前提；题面未出现吊销许可证，不能仅凭第一百二十三条违法事实直接作出 5 年禁业。
- 结论：没收有明确依据；罚款须结合货值校验幅度；拘留须由公安机关并查明严重情节和个人责任；5 年禁业须先满足吊销许可证等法定前提。

### 易错提醒

把“法定代表人”直接等同于直接责任人员；忽略拘留的公安机关权限、严重情节与禁业的吊证前提；题面缺少货值时仍武断认定 20 万元罚款合法。

公开来源：<https://www.sina.cn/news/detail/5337884916976600.html> | 核验状态：题面重构·答案单篇已核验

教师原创·已核验

# 第 15 题 | 大棚已被强拆后的裁判方式

2026-09-01 方圆众合·李佳 | 行政法·强制拆除、确认违法判决

题面摘要

镇政府拆除无乡村建设规划许可证的钢架大棚；法院认定强拆程序违法，但拆除已经完成。应撤销还是确认违法？

来源答案摘要

法院应判决确认强拆行为违法。强拆已经完成，违法行为不具有可撤销内容，符合《行政诉讼法》第七十四条第二款第一项的确认违法情形。发布者特别提示应紧扣设问，不必在题面没有展开损失时自行扩张至赔偿问题。

## 主观作答框架

- 1. 先确认被诉对象是已经实施完毕的事实行为，而非仍持续生效、可由判决撤销的行政决定。
- 2. 强拆违反法定程序，具备违法性；但大棚已经被拆，撤销判决不能恢复行为实施前状态，属于不具有可撤销内容。
- 3. 依《行政诉讼法》第七十四条第二款第一项，法院应判决确认强拆行为违法；损失与赔偿须有相应请求及事实基础，本问不作无事实扩张。

易错提醒

把已经完成的强拆机械写成撤销，或脱离题面追问强拆权限、赔偿数额而遗漏唯一设问。

公开来源：<https://www.sina.cn/news/detail/5338247305366510.html> | 核验状态：题目与答案单篇均已核验

教师原创·已核验

## 第 16 题 | 液化气处罚重作与程序轻微违法

2026-09-02 方圆众合·李佳 | 行政法·行政处罚合法性、程序轻微违法

### 题面摘要

市场监管局查处销售不合格液化气，原处罚撤销后基于同一事实重作处罚且超过办案期限。需从主体、事实、法律适用、程序与裁量审查，并确定裁判方式。

### 来源答案摘要

公布答案认为：处罚主体适格、事实清楚、适用法律正确、量罚适当；撤销无法执行的原处罚后，基于同一违法事实依法重作并非当然构成反复无常或重复处罚。但重作明显超过法定处理期限，属于程序违法；因未实质损害听证、陈述申辩等重要程序权利，属于程序轻微违法，法院应确认违法而不撤销。

## 主观作答框架

1. 县级地方产品质量监督部门依法具有辖区产品质量监督与处罚职责，东岭市监局主体适格。
2. 现场检查、法定资质机构的抽样检验、报告送达、任某认可结论及购销票据相互印证，足以认定销售不合格液化气。
3. 以不合格产品冒充合格产品，适用《产品质量法》第三十九条、第五十条；没收违法所得和货值 1.5 倍罚款在法定幅度内，题面事实也足以支持裁量。
4. 原决定因没收标的被擅自处分而撤销，重作未增加处罚且再次履行告知程序，不等同于对同一违法行为执行两次罚款。
5. 重作超过法定处理期限构成程序违法，但没有剥夺陈述、申辩和听证等重要权利；依《行政诉讼法》第七十四条第一款第二项及相关司法解释，确认违法而不撤销。

### 易错提醒

只看到超期便直接撤销全部处罚，或把依法重作等同于重复处罚；也不能忽略主体、事实、法律适用和裁量四个合法性层次。

公开来源：<https://www.sina.cn/news/detail/5338609692969728.html> | 核验状态：题面重构·答案单篇已核验

教师原创·已核验

# 第 17 题 | 污水处理费征收范围与规范审查

2026-09-03 方圆众合·李佳 | 行政法·行政征收、规范性文件附带审查

题面摘要

县政府委托自来水公司按用水量征收污水处理费，当地实施方案把缴费范围扩大到中心城区所有城市供水用户。需判断行为性质、方案合法性与法院处理。

来源答案摘要

公布答案认为：征收污水处理费属于行政征收；法律与部门办法把缴费义务限定于向城镇排水和污水处理设施排放污水、废水的单位和个人，而当地方案扩大到中心城区所有城市供水用户，违反上位规范。法院不把不合法的规范性文件作为认定行政行为合法的依据，应在裁判理由中说明，并依法向制定机关提出处理建议；还可提出修改、废止的司法建议及抄送有关机关。

## 主观作答框架

- 1. 污水处理费是政府依法强制收取并纳入非税收入管理的费用，行为目的不是惩戒违法，性质属于行政征收。
- 2. 上位规范以是否向城镇排水与污水处理设施排放污水、废水为缴费前提；仅凭使用城市供水并不能当然推出排放事实。当地方案把所有供水用户一律纳入，扩大了法定征收对象和范围，因抵触上位规范而不合法。
- 3. 法院对规范性文件作附带审查后，不将不合法文件作为认定被诉征收合法的依据，并在裁判理由中阐明；生效裁判法院还应向制定机关提出处理建议，可依法发送修改、废止司法建议并抄送有关机关。

易错提醒

把行政征收写成行政处罚；把“使用城市供水”等同于“向处理设施排污”；误写成法院可以抽象撤销地方规范性文件。

公开来源：<https://www.sina.cn/news/detail/5338972080573696.html> | 核验状态：题目与答案单篇均已核验

教师原创·已核验

## 第 18 题 | 环卫站罚款后的被告、期限与补证

2026-09-04 方圆众合·李佳 | 行政法·行政委托、起诉期限、诉讼中补证

### 题面摘要

县城管局委托镇环卫站处罚占道摊贩；处罚决定未告知诉权和期限，城管局又在诉讼中补取证人证言。需判断被告、起诉期限和补证效力。

### 来源答案摘要

公布答案明确：被告是委托机关县城管局；处罚决定未告知起诉期限，王某自知道行政行为内容之日起最长一年内起诉，2024 年 12 月起诉应受理；行政行为应先取证后裁决，被告及诉讼代理人在诉讼中不得自行向原告、第三人和证人收集证据，补作证言不能作为证明原处罚合法的依据。发布者同时提示，若行政机关后来补正告知，仍须同时遵守知道诉权后的通常六个月期限。

## 主观作答框架

- 环卫站是受委托组织，不因以自己名义开具处罚决定而成为法定被告；依《行政诉讼法》第二十六条，应由委托机关县城管局作为被告。
- 处罚决定未告知诉权与起诉期限，适用司法解释的特别保护期限。王某知道处罚内容的时间为 2024 年 6 月，12 月起诉未超过一年，法院应依法受理。
- 行政机关应在作出处罚前完成取证。诉讼中被告及其代理人原则上不得自行向证人补取证明原行为合法的证据；本案也没有原告提出新理由等法定补充证据情形，该证言不得作为合法性依据。

### 易错提醒

把受委托的环卫站列为被告；把未告知期限仍机械套用六个月；允许被告用诉讼中补取证据倒推原处罚事实清楚。

公开来源：<https://www.sina.cn/news/detail/5339334468961768.html> | 核验状态：题目与答案单篇均已核验

第一编 · 2026 公开主观日练

# 民法

共 12 题 | 按公开日期或案例编号收录

本组作答建议

先自己写出明确结论，再用规范依据连接事实。行政法注意行为定性与救济闭环；民法注意请求权基础、抗辩与责任范围。

公开账号·已核验

# 案例带写第 225 题 | 第三人原因能否免责

2026-07-18 方圆众合·孟献贵 | 民法·合同相对性、以房抵款

题面摘要

建设工程合作中约定以房屋折抵应付款，一方因第三方原因未能按约履行，能否据此免除违约责任？

来源答案摘要

合同责任具有相对性；第三人的原因原则上不免除合同债务人的违约责任，债务人承担后可另行向第三人追偿。

## 主观作答框架

- 1. 先确定双方之间合同义务的内容和履行期限。
- 2. 第三人原因属于债务人与第三人内部风险，除法定或约定免责外，不对抗合同相对人。
- 3. 结论上由债务人承担继续履行、赔偿等责任，再处理内部追偿。

易错提醒

把第三人违约直接当作不可抗力。

公开来源：<https://www.sina.cn/media/2342740757> | 核验状态：已核验

公开账号·已核验

# 案例带写第 226 题 | 购房预约与定金

2026-07-19 方圆众合·孟献贵 | 民法·预约合同、定金返还

题面摘要

双方签订购房预约并交付定金，后因不可归责于双方的原因未能订立本约，定金如何处理？

来源答案摘要

因不可归责于双方的事由导致本约未订立，定金罚则不适用，收受方应返还定金。

## 主观作答框架

- 1. 先区分预约合同和商品房买卖合同。
- 2. 判断未订立本约的原因是否可归责；双方诚信磋商仍因外部原因失败的，不适用定金罚则。
- 3. 返还定金不等于双倍返还，除非收受方存在导致目的不能实现的违约。

易错提醒

只要没有签成本约就机械双倍返还。

公开来源：<https://www.sina.cn/media/2342740757> | 核验状态：已核验



公开账号·已核验

# 案例带写第 227 题 | 迟延履行违约金能否与其他责任并用

2026-07-20 方圆众合·孟献贵 | 民法·迟延履行违约金与其他违约责任

## 题面摘要

商品房合同约定迟延交付的违约金，开发商迟延交房且交付房屋还存在其他不符合约定之处，买受人能否同时主张两类责任？

## 来源答案摘要

可以同时主张。就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后仍应履行债务；对迟延履行以外的其他不符合约定行为，还应依其性质承担相应的补救或赔偿责任。

## 主观作答框架

- 迟延履行违约金补偿并督促按期履行，支付后并不当然消灭原债务。
- 交房迟延与交付房屋不符合约定是两个可分别评价的违约行为。
- 黄某可以并行主张，但同一损失不得重复获得赔偿。

## 易错提醒

把支付迟延履行违约金误写成债务和其他违约责任全部消灭。

公开来源：<https://www.sina.cn/media/2342740757> | 核验状态：已核验

公开账号·已核验

# 案例带写第 228 题 | 日百分之五违约金能否调整

2026-07-21 方圆众合·孟献贵 | 民法·违约金调整

题面摘要

商品房合同约定迟延履行按日百分之五承担违约金，违约方请求法院调低，法院如何审查？

来源答案摘要

约定违约金明显高于实际损失时，可依请求适当减少；日百分之五通常已明显过高，但仍应结合损失、履行程度、过错和预期利益综合判断。

## 主观作答框架

- 1. 违约金兼具补偿和督促履行功能，不以约定即绝对不变。
- 2. 当事人提出调整请求后，以实际损失为基础，综合合同履行、过错和预期利益。
- 3. 本案比例显著异常，法院可以适当调低，但不是当然降到固定标准。

易错提醒

直接写成法定上限为损失的百分之三十。

公开来源：<https://www.sina.cn/media/2342740757> | 核验状态：已核验

公开账号·已核验

# 案例带写第 229 题 | 工抵房不能交付后的增值损失

2026-07-23 方圆众合·孟献贵 | 民法·房屋增值损失、可预见规则

**题面摘要**  
施工方转售工抵房后无法交付，买受人除解除、返还房款外，还主张巨额房屋增值损失，该损失是否属于可赔偿范围？

**来源答案摘要**  
公布解析的第一结论为不支持。违约损害赔偿虽可包含履行利益，但不得超过违约方订约时已经预见或应当预见的可能损失；巨额房屋增值还须证明确定性、因果关系和合理计算基础，且连带责任必须有法律或约定依据。

## 主观作答框架

- 1. 先确定 A 公司不能交房构成违约，再判断增值利益是否属于订约时可预见的履行利益。
- 2. 陈某必须证明增值损失的确定性、计算基准和违约行为之间的因果关系。
- 3. B 公司不是陈某销售合同的当事人；没有侵权、法定连带或另行承诺事实时，不当然与 A 公司承担连带违约责任。

**易错提醒**  
看到房价上涨就把全部涨幅直接写成可得利益，或无依据地判令非合同当事人承担连带责任。

公开来源：<https://www.sina.cn/media/2342740757> | 核验状态：已核验

教师原创·已核验

## 案例带写第 230 题 | 迟延交房与窗外钢梁

2026-07-25 方圆众合·孟献贵 | 民法·迟延履行、瑕疵履行、商品房宣传

### 题面摘要

开发商迟延交房，且实际房屋窗外出现宣传资料和沙盘未显示的装饰钢梁，应认定哪些违约行为？

### 来源答案摘要

公布答案认定 A 公司存在两项违约：一是超过约定交房日期，构成迟延履行；二是实际交付房屋与订约时形成的具体外观预期不一致，属于履行不符合约定。行政审批和竣工验收合格，并不当然排除其合同责任。

## 主观作答框架

- 合同约定 2024 年 6 月 30 日前交房，A 公司到 8 月 16 日才通知入住，构成迟延履行。
- 宣传资料和沙盘所形成的具体外观说明若对订约有重大影响，可纳入合同内容；实际钢梁与之不符，构成瑕疵履行。
- 行政审批解决公法合规问题，合同责任仍按当事人约定和交易期待独立判断。

### 易错提醒

把通过行政审批、竣工验收等同于一定不存在民事违约。

公开来源：<https://www.sina.cn/news/detail/5324476134457995.html> | 核验状态：题目单篇与公布答案均已核验

公开账号·已核验

# 案例带写第 231 题 | 二十五年租期与强制履行

2026-07-27 方圆众合·孟献贵 | 民法·房屋租赁、登记备案、实际履行

题面摘要

房屋租赁约定二十五年且未办理登记备案，合同效力和继续履行请求应如何处理？

来源答案摘要

登记备案不是房屋租赁合同的生效要件；约定租期超过 20 年的，仅超过部分无效。乙公司不能强制甲公司接收、进场并经营，因为此类非金钱义务的标的不适于强制履行；乙公司仍可依法主张解除、损害赔偿等其他救济。

## 主观作答框架

- 1. 未登记备案原则上不影响租赁合同效力。
- 2. 租赁期限不得超过二十年，超过部分无效。
- 3. 继续履行是违约救济之一，但需排除不能履行、费用过高或不适宜强制履行等例外。

易错提醒

把未备案直接写成合同无效。

公开来源：<https://www.sina.cn/media/2342740757> | 核验状态：已核验

公开账号·已核验

# 案例带写第 232 题 | 锅炉改造遇政策变化

2026-07-29 方圆众合·孟献贵 | 民法·技术开发合同、情势变更

**题面摘要**  
委托研发锅炉脱硫技术，合同订立后政策发生重大变化，继续履行显失公平。合同性质和情势变更如何判断？

**来源答案摘要**  
政府政策在合同成立后发生，订约时难以预见且不属于通常商业风险，并使继续履行明显不公平的，构成情势变更。当事人应先重新协商；合理期限内协商不成，可请求法院或仲裁机构变更或解除。因情势变更停止履行不等于东方公司当然存在可归责违约，安达公司的合理投入和已完成工作应在合同清算中公平处理。

## 主观作答框架

- 1. 情势变更要求基础条件发生订约时无法预见、非商业风险的重大变化。
- 2. 当事人先重新协商；合理期限内协商不成，法院或仲裁机构可变更或解除。
- 3. 情势变更是风险再分配机制，不能把无归责性的政策变化机械认定为一方违约。

**易错提醒**  
把一般成本上涨都认定为情势变更。

公开来源：<https://www.sina.cn/news/detail/5325922358267970.html> | 核验状态：已核验

教师原创·公开账号核验

# 案例带写第 238 题 | 工抵房合同解除后返还首付款

2026-08-10 方圆众合·孟献贵 | 民法·合同解除后的返还与违约责任

题面摘要

施工方将开发商抵付工程款的房屋转售给陈某，开发商后来把房屋另售他人。陈某解除合同后，能否请求施工方返还首付款及利息？

来源答案摘要

应当支持。合同解除后，尚未履行的终止履行；已经履行的，当事人可依履行情况和合同性质请求恢复原状或采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。本案因 A 公司不能履行导致陈某合同目的不能实现，陈某解除合同后有权请求 A 公司返还已付首付款及相应利息。法律依据为《民法典》第 566 条。

## 主观作答框架

- 1. A 公司未能使陈某取得房屋，且房屋已经另售他人，合同目的无法实现，陈某依法享有解除权。
- 2. 合同解除产生清算效果；陈某已经支付的 150 万元首付款失去给付基础，应由收款方 A 公司返还。
- 3. A 公司违约造成的资金占用损失可以利息形式纳入损害赔偿，返还与赔偿并不冲突。

易错提醒

只写返还不写合同解除后的清算依据，或把返还请求和违约损害赔偿误认为只能择一。

公开来源：<https://www.sina.cn/news/detail/5330269150380152.html> | 核验状态：题目原页已核验·公布答案见教师公开账号归档

教师原发·已核验

# 案例带写第 248 题 | 暂停野生动物交易能否解除租赁

2026-08-31 方圆众合·孟献贵 | 民法·不可抗力、法定解除权

### 题面摘要

酒店承租人因行政机关在疫情期间暂停野生动物交易而停业退场，并单方通知出租人解除合同。题目要求识别其主张解除的法律依据。

### 来源答案摘要

公布答案把中庆公司主张的依据概括为不可抗力：因不可抗力致使合同目的不能实现时，双方均可依《民法典》第一百八十条、第五百六十三条行使法定解除权；中庆公司正是以疫情行政措施导致无法经营为由通知解除。

## 主观作答框架

1. 行政机关为疫情防控暂停野生动物交易，属于中庆公司不能预见、不能避免且不能克服的客观情形时，可进入不可抗力审查。
2. 不可抗力并不当然解除合同，只有达到致使合同目的不能实现的程度，当事人才享有法定解除权，并须依法通知对方。
3. 本问只要求说明中庆公司的主张依据，可回答不可抗力与法定解除；至于酒店住宿和普通餐饮是否仍可经营、合同目的是否确实不能实现，需结合后续事实另行判断。

### 易错提醒

把“当事人声称以不可抗力解除”直接写成“法院必然认定合同已解除”，遗漏合同目的不能实现这一关键门槛。

公开来源：<https://www.sina.cn/news/detail/5337885534589631.html> | 核验状态：题目与公布答案均已核验



教师原创·已核验

# 案例带写第 249 题 | 疫情禁令未使酒店租赁失效

2026-09-02 方圆众合·孟献贵 | 民法·合同效力、协议解除、法定解除

### 题面摘要

行政机关仅暂停野生动物交易，酒店客房和其他餐饮仍可经营，双方也未协商一致解除。题目要求判断租赁合同效力。

### 来源答案摘要

公布答案认定合同合法有效。解除权以尚未履行完毕且合法有效的合同为对象；本案疫情与行政通知不足以造成合同直接或根本不能履行，中庆公司不享有法定解除权，万里公司又未同意协议解除，因此租赁协议没有被解除，仍然有效。法律依据为《民法典》第五百六十二条、第五百六十三条。

## 主观作答框架

1. 题面没有违反法律、行政法规强制性规定或其他无效事由，租赁合同成立并有效。
2. 行政通知只禁止野生动物交易，客房及普通餐饮仍可经营，不足以证明合同目的不能实现，因此不成立不可抗力法定解除。
3. 万里公司未同意解除，双方也未达成解除协议；中庆公司的单方通知不产生解除效力。
4. 法院因疫情影响酌减违约金只是在有效合同框架内调整责任，并不意味着合同无效或已经解除。

### 易错提醒

把不可抗力与合同无效混为一谈，或把法院调减违约金误解为确认合同已经解除。

公开来源：<https://www.sina.cn/news/detail/5338597336809574.html> | 核验状态：题目与公布答案均已核验

教师原发·答案待核验

# 案例带写第 250 题 | 债权未通知后的债务承担

2026-09-04 方圆众合·孟献贵 | 民法·债权转让通知、债务承担

## 题面摘要

李某已把对孙某的借款债权转让给张某但未通知孙某；此后孙某经李某同意把债务转移给王某。需判断债务承担是否生效。

## 来源答案摘要

截至 2026-09-04，教师公开页已发布第 250 题完整题面，尚未发布该题对应的公布答案。本库仅依据《民法典》第五百四十六条、第五百五十一条作训练分析，不把本库结论标为教师观点。

## 主观作答框架

- 李某与张某之间的债权转让合同可以成立并在双方之间生效，但未通知债务人孙某前，该转让对孙某不发生效力。
- 债务承担须经债权人同意。孙某不知道债权已经让与，仍把李某作为对其发生效力的债权人，并已取得李某明确同意；从保护不知情债务人与交易安全的角度，可认定孙某与王某的债务转移对孙某一侧生效。
- 张某作为实际受让人能否受该同意拘束，存在外部效力解释问题。稳妥作答应说明：债权让与未通知不得使孙某因不知情而受不利影响；张某如主张债务承担对其不生效，应同时处理李某无权处分债权关系所产生的内部责任。
- 保证合同约定主合同变更须刘某同意，主要关系刘某是否继续承担保证责任，并不当然决定孙某与王某债务承担本身的效力。

## 易错提醒

看到李某同意就完全忽略其已转让债权，也不要把刘某未同意直接写成债务承担无效；保证责任与债务转移效力须分开判断。

公开来源：<https://www.sina.cn/news/detail/5339317028258559.html> | 核验状态：题面已核验·公布答案待发布

第一编 · 2026 公开主观日练

# 民事诉讼法

共 7 题 | 按公开日期或案例编号收录

本组作答建议

先自己写出明确结论，再用规范依据连接事实。行政法注意行为定性与救济闭环；民法注意请求权基础、抗辩与责任范围。

教师原创·已核验

# 民诉每日一问 Day 64 | 执行和解中的保证人能否被直接执行

2026-04-13 觉晓法考 / 教师公开账号 · 韩心怡 | 民事诉讼法 · 执行和解、执行担保

### 题面摘要

执行和解协议由第三人作为连带保证人签字，债务人不履行时，申请执行人能否直接申请对保证人强制执行？

### 来源答案摘要

不能。担保人丙未向法院承诺在被执行人不履行执行和解协议时自愿接受直接强制执行，不构成执行担保，因此不能申请法院直接对丙强制执行；但可以依据和解协议起诉丙，要求其按照约定承担保证责任。

## 主观作答框架

1. 执行担保要求担保人向人民法院作出担保，并具备自愿接受直接强制执行的明确意思。
2. 丙只在当事人之间的执行和解协议上以连带保证人身份签字，不能据此直接赋予法院对丙的执行力。
3. 甲可以恢复原生效法律文书的执行，或者就执行和解协议另行起诉，并在诉讼中请求丙承担保证责任。

### 易错提醒

把民事实体上的保证责任与执行程序中可以直接追加、执行担保人混为一谈。

公开来源：[https://weibo.com/u/1905221643?refer\\_flag=1005050010\\_](https://weibo.com/u/1905221643?refer_flag=1005050010_) | 核验状态：题图与公布解析已核验

教师原创·已核验

# 民诉每日一问 Day 65 | 一人公司股东被追加后的救济

2026-04-14 觉晓法考 / 教师公开账号 · 韩心怡 | 民事诉讼法 · 变更追加被执行人异议之诉

### 题面摘要

法院以股东财产与一人公司混同为由追加股东为被执行人，股东不服追加裁定时应如何救济？

### 来源答案摘要

李小松可以提起变更、追加异议之诉；李小松是原告，刘小豆是被告。

## 主观作答框架

- 被追加为被执行人的主体对追加裁定不服，且争议涉及是否应承担实体清偿责任，应依法提起变更、追加被执行人异议之诉。
- 被追加人李小松作为原告，申请执行人刘小豆作为被告；被执行人心安公司可依其态度确定诉讼地位。
- 一人公司股东应就公司财产独立于自己财产承担相应证明责任。

### 易错提醒

只写向上级法院复议，遗漏法律规定的变更、追加异议之诉。

公开来源：[https://weibo.com/u/1905221643?refer\\_flag=1005050010\\_](https://weibo.com/u/1905221643?refer_flag=1005050010_) | 核验状态：题图与公布解析已核验

教师原创·已核验

# 民诉每日一问 Day 66 | 次债务人异议后的代位执行

2026-04-15 觉晓法考 / 教师公开账号 · 韩心怡 | 民事诉讼法 · 代位执行、第三人异议

题面摘要

法院向到期债权的次债务人发出履行通知，次债务人提出已经清偿的实体异议后，法院能否继续执行？

来源答案摘要

不能。第三人丙提出异议后，法院不得对丙强制执行，代位执行程序失败。

## 主观作答框架

- 1. 到期债权执行以第三人没有提出有效异议为前提。
- 2. 丙主张债务已经清偿，属于对债权存在与否的实体异议；执行程序不能直接审理该实体争议。
- 3. 法院不得继续对丙强制执行，甲可通过代位权诉讼等实体程序解决。

易错提醒

认为法院可以在执行程序中直接判定丙的清偿抗辩真伪。

公开来源：[https://weibo.com/u/1905221643?refer\\_flag=1005050010\\_](https://weibo.com/u/1905221643?refer_flag=1005050010_) | 核验状态：题图与公布解析已核验

教师原创·已核验

# 民诉每日一问 Day 67 | 执行共有财产时的三条析产路径

2026-04-16 觉晓法考 / 教师公开账号 · 韩心怡 | 民事诉讼法 · 共有财产析产路径

题面摘要

被执行财产属于共有时，可通过哪些路径完成析产并确定可执行份额？

来源答案摘要

析产有三条路径：1. 共有人达成分割协议并经债权人认可；2. 共有人提起析产诉讼；3. 申请执行人代位提起析产诉讼。

## 主观作答框架

- 1. 共有人可以协议分割，但该协议影响执行债权时应经申请执行人认可，避免通过分割逃避执行。
- 2. 任一共有人可以提起析产诉讼，由法院确定共有物的分割方式与份额。
- 3. 被执行人怠于行使析产权利、影响债权实现时，申请执行人可依法代位提起析产诉讼。

易错提醒

认为执行法院可以不经析产直接处分共有财产的全部。

公开来源：[https://weibo.com/u/1905221643?refer\\_flag=1005050010\\_](https://weibo.com/u/1905221643?refer_flag=1005050010_) | 核验状态：题图与公布解析已核验

教师原创·已核验

# 民诉每日一问 Day 68 | 两类执行异议的主体与管辖

2026-04-17 觉晓法考 / 教师公开账号 · 韩心怡 | 民事诉讼法 · 执行行为异议、执行标的异议

题面摘要

执行行为异议与执行标的异议在申请主体和管辖法院上有何异同？

来源答案摘要

1. 当事人和利害关系人都可以提出执行行为异议；只有案外人才能提出执行标的异议。2. 两类异议的管辖法院没有不同，均为执行法院。

## 主观作答框架

- 1. 执行行为异议针对执行措施或程序违法，申请主体包括当事人和利害关系人。
- 2. 执行标的异议针对案外人对被执行财产主张足以排除执行的实体权利，提出主体是案外人。
- 3. 两类异议均向负责执行的法院提出，但后续救济路径并不相同。

易错提醒

混淆利害关系人与案外人，或者认为执行标的异议直接向执行法院以外的法院起诉。

公开来源：[https://weibo.com/u/1905221643?refer\\_flag=1005050010\\_](https://weibo.com/u/1905221643?refer_flag=1005050010_) | 核验状态：题图与公布解析已核验



教师原创·已核验

# 民诉每日一问 Day 69 | 案外人异议成立后申请执行人的救济

2026-04-18 觉晓法考 / 教师公开账号 · 韩心怡 | 民事诉讼法 · 申请执行人执行异议之诉

### 题面摘要

法院以案外人对查封玉器享有所有权为由裁定中止执行，申请执行人不服时应提何种诉讼？

### 来源答案摘要

易某可以提起申请执行人执行异议之诉；易某是原告，谢某是被告，王某的诉讼地位视其态度而定。

## 主观作答框架

- 案外人异议成立并中止执行后，申请执行人认为案外人权利不足以排除执行的，可依法提起申请执行人执行异议之诉。
- 申请执行人易某为原告，案外人谢某为被告。
- 被执行人王某反对易某请求的，作为共同被告；不反对的，可以列为第三人。

### 易错提醒

把案外人执行异议之诉与申请执行人执行异议之诉的原被告方向写反。

公开来源：[https://weibo.com/u/1905221643?refer\\_flag=1005050010\\_](https://weibo.com/u/1905221643?refer_flag=1005050010_) | 核验状态：题图与公布解析已核验

教师原创·已核验

# 民诉每日一问 Day 70 | 约定县仲裁委的仲裁条款是否有效

2026-04-19 觉晓法考 / 教师公开账号 · 韩心怡 | 民事诉讼法 · 仲裁协议效力、仲裁机构约定

题面摘要

当事人在合同中约定由某县仲裁委解决争议，但该县并不存在仲裁委员会，能否据此申请仲裁？

来源答案摘要

不能。双方达成的仲裁协议无效，因为县不存在仲裁委员会。

## 主观作答框架

- 1. 仲裁协议应当包含明确的仲裁意思表示、仲裁事项和选定的仲裁委员会。
- 2. 当事人约定的 A 县仲裁委员会客观不存在，且不能据此确定唯一仲裁机构；无法达成补充协议时，仲裁协议无效。
- 3. 任何一方均不能依据该条款单方启动仲裁，可以依法向有管辖权的法院起诉。

易错提醒

认为写了‘仲裁’二字即当然排除法院管辖。

公开来源：[https://weibo.com/u/1905221643?refer\\_flag=1005050010\\_](https://weibo.com/u/1905221643?refer_flag=1005050010_) | 核验状态：题图与公布解析已核验

第二编

# 2016—2025 历年主观题真题

2016—2017 官方公开 | 2018—2025 公开回忆版

## 阅读提醒

本编采用分题摘要，方便按科目和争点导航。官方题面或回忆题全文、老师原解析请通过每年来源链接核对。2022 年逐题公开索引不稳定，仅保留已核验整卷信息。

官方公布

# 2016 年国家司法考试试卷四

官方题目经权威媒体转发；本库仅作结构化摘要，原页面注明未经许可不得转载。

## 第一题·习近平法治思想/法理·法律面前人人平等、严格司法

题面：结合材料论述法律面前人人平等及严格司法对公平正义的保障。

作答主线：围绕平等适用法律、司法权依法独立公正行使、以事实为根据以法律为准绳、程序公正与裁判公信展开。

## 第二题·刑法·错误认识、因果关系、犯罪形态

题面：围绕扣押画作、行为人误以为被害人死亡而掩埋、后续救助等连续事实分析刑事责任。

作答主线：逐行为、逐主体分析故意内容，区分对象或因果进程错误，评价前后行为的罪数、未遂既遂和介入因素。

## 第三题·刑事诉讼法·侦查、证据与程序救济

题面：综合侦查取证、强制措施和审判程序事实判断程序是否合法。

作答主线：按主体权限、期限、告知与救济、证据取得合法性分别审查，结论后写明排除或补救方式。

## 第四题·民法·合同、担保与物权变动

题面：在多方交易关系中识别合同效力、物权变动和担保责任。

作答主线：先画法律关系图，再按合同效力—履行抗辩—担保从属性—物权公示顺序作答。

## 第五题·商法·公司治理与股东责任

题面：围绕公司决议、出资与对外交易分析公司及股东责任。

作答主线：区分内部决议效力与外部交易效力，审查代表权限、善意相对人和股东出资责任。

## 第六题·民事诉讼法·当事人、管辖、证明责任

题面：在复杂民事纠纷中判断当事人、管辖、证明责任和裁判方式。

作答主线：先处理程序门槛，再分配证明责任；实体结论与程序结论分段书写。

## 第七题·行政法·行政行为合法性与救济

题面：围绕行政许可或处罚争议判断主体、程序、复议诉讼与裁判。

作答主线：以被诉行政行为为中心，依主体权限、事实证据、法律适用、法定程序、裁量审查五步展开。

题目来源：<https://edu.people.com.cn/n1/2016/0926/c1053-28739783.html>

答案来源：[https://www.eol.cn/hang\\_kao/si\\_fa/shi\\_fa\\_zn/news/201609/t20160921\\_1451029\\_7.shtml](https://www.eol.cn/hang_kao/si_fa/shi_fa_zn/news/201609/t20160921_1451029_7.shtml)

官方公布

# 2017 年国家司法考试试卷四

司法部公开题面；答案链接为公开转载页面。

## 第一题·习近平法治思想/法理·天理、国法、人情与司法公正

题面：围绕裁判如何兼顾法律效果、社会效果和公众认同展开论述。

作答主线：坚持依法裁判是前提，通过释法说理、程序参与和价值衡量实现政治效果、法律效果、社会效果统一。

## 第二题·刑法·绑架、敲诈勒索、认识错误、遗弃

题面：行为人绑错儿童并索财，发生死亡、遗弃和处置尸体等事实，分析各阶段刑责。

作答主线：按绑架故意、索财对象错误、死亡结果归责、后续遗弃或毁灭证据等逐段评价，并处理罪数。

## 第三题·刑事诉讼法·上诉抗诉、二审、再审与裁判效力

题面：强奸案一审无罪后检察机关抗诉，继而发生二审和再审，判断各程序及裁判效力。

作答主线：区分抗诉类型与期限，审查二审全面审查、上诉不加刑适用和再审启动主体，最后确定生效裁判。

## 第四题·民法·借贷、让与担保、保证、买卖租赁与保险

题面：借款与房屋买卖担保、个人独资企业、保证质押、房屋转让出租和火灾保险交织。

作答主线：按基础债权、担保安排效力、物权变动、买卖不破租赁与保险代位分别作答，避免一笔交易一概而论。

## 第五题·商法·资本减少、董监高、股份回购、解散清算

题面：公司治理中涉及减资、管理人员解任、股份回购及解散清算。

作答主线：分别审查决议机关和程序、债权人保护、法定回购事由、忠实勤勉义务以及解散清算顺序。

## 第六题·民事诉讼法·高空坠物、当事人、送达、缺席审判

题面：窗户坠落致伤，题目连续追问管辖、当事人、证明责任、送达与缺席审判。

作答主线：先锁定侵权责任主体及可能追加的当事人，再审查侵权地管辖、举证责任、合法送达和缺席裁判条件。

## 第七题·行政法·工业盐许可处罚、听证、复议、法治政府

题面：工业盐经营引发许可、处罚、听证、复议和被告争议，并要求论述放管服背景下的法治政府。

作答主线：案例部分按许可或处罚性质、程序权利、复议决定及被告规则作答；论述部分围绕职能科学、权责法定、执法严明、公开公正和服务型政府。

题目来源：[https://www.moj.gov.cn/jgsz/jgszzsdw/zsdwgsjfskszx/gjsfkskskt/201805/t20180510\\_172368.html](https://www.moj.gov.cn/jgsz/jgszzsdw/zsdwgsjfskszx/gjsfkskskt/201805/t20180510_172368.html)

答案来源：[https://www.eol.cn/m/zige/201709/t20170922\\_1556036.shtml](https://www.eol.cn/m/zige/201709/t20170922_1556036.shtml)

回忆版·多源核验

# 2018 年国家统一法律职业资格考试主观题

改革后首届法考，官方不再公开完整试题和答案；以下为公开回忆版要点。

## 第一题·习近平法治思想/法理·中国特色社会主义法治道路

题面：论述坚定走中国特色社会主义法治道路的核心要求。

作答主线：以党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一为主线，说明道路自信、制度优势和实践要求。

## 第二题·刑法·信用卡、黑恶犯罪、绑架、枪支与结果归责

题面：POS 机超额刷卡、涉黑团伙、绑架、枪支及死亡结果等多行为综合分析。

作答主线：按时间轴拆分各行为，处理财产犯罪、共同犯罪、绑架与死亡结果、枪支犯罪及罪数。

## 第三题·刑事诉讼法·证据、因果关系与法律文书

题面：要求围绕证据对死亡因果关系和延误救助进行判断，并完成法律文书式论证。

作答主线：建立证据链，分别评价证据能力和证明力；结论必须回应合理怀疑及法律文书格式。

## 第四题·民法/民事诉讼法·借贷、保证、重复起诉

题面：借贷担保关系与民事诉讼程序交叉，涉及保证责任、诉讼标的和重复起诉。

作答主线：先处理实体债权和保证，再对照当事人、诉讼标的、诉讼请求判断是否重复起诉。

## 第五题·商法·股权代持、出资、股权转让与善意取得

题面：围绕公司股权代持、出资义务和股权转让效力分析。

作答主线：区分代持内部关系与外部登记效力，审查出资责任、转让处分权限及相对人善意。

## 第选做题·行政法·强制拆除、程序与赔偿

题面：对强制拆除行为的权限、程序、救济和损失赔偿进行分析。

作答主线：分别判断强拆决定和实施行为，审查催告、公告、复议诉讼和行政赔偿举证。

题目来源：<https://www.233.com/sf/yijuan/zhenti/202004/26095349927.html>

答案来源：<https://www.233.com/sf/yijuan/zhenti/202004/26095349927.html>

回忆版·多源核验

# 2019 年国家统一法律职业资格考试主观题

公开回忆题与教师解析综合整理。

## 第一题·习近平法治思想/法理·法治政府

题面：结合材料论述依法全面履行政府职能和法治政府建设。

作答主线：围绕职权法定、权责统一、规范执法、公开监督和服务效能组织。

## 第二题·刑法·共同抢劫、诈骗、受贿、银行卡犯罪

题面：共同抢劫中的认识错误及死亡结果，与贷款诈骗、车辆质押诈骗、受贿、盗刷银行卡等连续事实。

作答主线：按行为人和行为段落确定罪名、共同故意、结果归责、身份犯和罪数，不用一个总罪名包办。

## 第三题·刑事诉讼法·证据不足与无罪判决

题面：以证据体系存在矛盾为背景，判断能否达到排除合理怀疑及相应裁判。

作答主线：逐项审查取证合法性和证明力，证据链不能闭合时贯彻疑罪从无。

## 第四题·民法/民事诉讼法·以物抵债、债权人撤销权、夫妻保证、票据质押

题面：多层合同担保事实涉及以物抵债、债权保全、夫妻一方保证、票据质押与诉讼保全。

作答主线：先确定主债权，再分别判断代物清偿、撤销权要件、保证效力、票据质押公示及保全程序。

## 第五题·商法·股权质押、代持、重整与增资

题面：公司股权质押和代持关系进入重整、增资场景后的权利顺位。

作答主线：以公司登记、质权设立、代持内部外部效力和重整程序中的权利申报为轴作答。

## 第选做题·行政法·行政许可与处罚救济

题面：行政机关作出许可或处罚后引发复议与诉讼。

作答主线：按行为性质、原告资格、复议机关、被告和裁判方式完成闭环。

题目来源：<https://www.233.com/sf/zhuguan/zhenti/201910/13175717788.html>

答案来源：<https://www.233.com/sf/zhuguan/zhenti/202212/13085256966559.html>

回忆版·多源核验

# 2020 年国家统一法律职业资格考试主观题

公开回忆题汇总。

## 第一题·习近平法治思想/法理·国家治理现代化、依法防疫

题面：结合疫情防控论述法治在国家治理体系和治理能力现代化中的作用。

作答主线：从依法决策、依法行政、权利保障、应急治理和社会协同说明法治固根本、稳预期、利长远。

## 第二题·刑法·盗伐林木、职务犯罪、敲诈勒索与因果关系

题面：林木采伐、国家工作人员、装修纠纷、敲诈勒索、互殴及死亡结果交织。

作答主线：逐段判断行为对象和身份，处理财产犯罪与职务犯罪、敲诈勒索、正当防卫或互殴、死亡结果归责。

## 第三题·刑事诉讼法·网络犯罪管辖、讯问录音录像、鉴定意见

题面：网络犯罪侦查涉及管辖，口供与同步录音录像不一致，价格认定材料性质存疑。

作答主线：先审查管辖连接点；口供矛盾需结合录音录像判断合法性真实性；价格认定是否属于鉴定意见应依法定程序和主体资格判断。

## 第四题·民法/商法/民事诉讼法·房地产融资、保证、浮动抵押、破产重整

题面：房地产开发融资串联股东、保证、浮动抵押、赠与、销售广告、重整及鉴定程序。

作答主线：按主体关系分层，先合同债权和担保顺位，再处理广告承诺、股东责任、破产受理后权利行使与诉讼程序。

## 第选做一题·行政法·拆迁补偿协议、仲裁条款、信息公开

题面：征收拆迁补偿协议约定仲裁，后又发生信息公开争议。

作答主线：行政协议争议原则上走行政诉讼，仲裁约定效力须依行政协议可仲裁性判断；信息公开行为另行审查。

## 第选做二题·商法·员工持股、增资、关联交易、股东除名

题面：公司员工持股和增资后，董事关联贷款及股东除名引发争议。

作答主线：分别审查出资程序、董事忠实义务与关联交易效力、股东除名的法定条件和催缴程序。

题目来源：<https://www.233.com/sf/zhuguan/zhenti/202012/01085212579.html>答案来源：<https://www.233.com/sf/zhuguan/zhenti/202012/01085212579.html>



回忆版·多源核验

# 2021 年国家统一法律职业资格考试主观题

部分考区延期，公开资料存在常规卷与延期卷，使用时先核对卷别。

## 第一题·习近平法治思想/法理·以人民为中心的法治建设

题面：论述全面依法治国为什么必须坚持以人民为中心。

作答主线：以人民主体地位、权益保障、公平正义、全过程人民民主和法治成果共享构建论证。

## 第二题·刑法·抢劫、信用卡、生产销售伪劣产品、财产性利益

题面：儿童受胁迫取财、手机银行与信用卡、低档酒冒充、为逃债杀人并取财等事实。

作答主线：区分盗窃转化、抢劫胁迫，信用卡和网络支付犯罪，诈骗与伪劣产品犯罪，以及财产性利益能否成为抢劫对象。

## 第三题·刑事诉讼法·逮捕比例、认罪认罚、非法证据、回避

题面：考查逮捕必要性、认罪认罚、非法证人证言及派生电子数据、回避与庭前会议。

作答主线：分别从强制措施比例原则、程序自愿真实、非法证据排除范围、回避事由与庭前解决程序问题作答。

## 第四题·民法/民事诉讼法·高空抛物、监护、二维码收款、机会损失

题面：未成年人高空抛物，物业安全保障、收款二维码、监护责任、缔约机会损失及执行和解交织。

作答主线：区分直接侵权、监护人责任和物业补充责任；合同部分审查表见代理或不当得利、可预见损失；程序部分处理送达、上诉和执行和解。

## 第五题·商法·资本公积、董事责任、投资协议与出资

题面：资本溢价、董事忠实勤勉义务、补偿协议、股东会决议和出资责任。

作答主线：明确资本公积用途与程序，审查董事责任归属、对赌或补偿协议效力、决议瑕疵及出资责任。

## 第选做题·行政法·土地收回、行政赔偿、二审裁判

题面：土地收回引发原告被告、行为性质、赔偿证明、第三人和二审漏判补偿问题。

作答主线：先定性收回行为和当事人；赔偿举证结合行政机关违法造成证据灭失规则；二审对漏判请求依法处理。

题目来源：<https://www.233.com/sf/zhuguan/zhenti/202112/20112947400432.html>

答案来源：<https://www.233.com/sf/zhuguan/zhenti/202112/20112947400432.html>

回忆版·待逐题复核

# 2022 年国家统一法律职业资格考试主观题（延期至 2023 年举行）

主观题考试延期至 2023-03-26；公开在线题库显示 180 分、240 分钟、1 道论述题和 5 道案例题。当前保留整卷入口，不对未稳定索引的逐题题面作推断。

## 第整卷题·综合·一论述题、五案例题

题面：2022 年主观题整卷公开回忆入口；逐题题面需在在线题库中核对。

作答主线：建议在原页面按卷别查看。由于公开索引不稳定，本版不填充未经核验的具体案情和结论。

题目来源：<https://ks.233.com/tiku/exam/item/425281>

答案来源：<https://www.233.com/sf/yijuan/zhenti/202209/09142239864179.html>

回忆版·多源核验

# 2023 年国家统一法律职业资格考试主观题

按科目公开回忆与教师解析汇总。

## 第一题·习近平法治思想/法理·全面依法治国

题面：结合年度材料论述全面依法治国相关命题。

作答主线：原公开页面可访问但摘要未稳定呈现完整题干，本库保留科目入口，答题应以材料关键词确定中心论点。

## 第二题·刑法·帮助信息网络犯罪、侵占/职务行为、自首

题面：出售银行卡帮助电诈并伴随侵占等行为，重点分析陆某的犯罪和自首。

作答主线：审查明知程度和帮助行为与上游诈骗的关系，区分帮信与诈骗共犯；再判断财物占有基础和投案、如实供述范围。

## 第三题·刑事诉讼法·年龄证据、合理怀疑、二审处理

题面：抢劫者向盗窃者索财，案件存在年龄证据矛盾，要求判断证明标准和二审处理。

作答主线：刑事责任年龄必须证据确实充分；无法排除合理怀疑时作有利被告判断，二审依一审事实和程序错误选择改判或发回。

## 第四题·民法/民事诉讼法·合同、物权与程序综合

题面：年度民事综合回忆题，覆盖合同履行、担保和诉讼程序。

作答主线：按法律关系图拆分请求权基础，再写抗辩、担保顺位和程序处理。

## 第五题·商法·公司资本、法定代表人、出资加速到期、破产

题面：公司资本运作、法定代表人订约、股东出资加速到期与破产程序。

作答主线：区分代表权限内部限制与外部效力，审查出资期限利益的例外、债权人保护和破产受理后的集中清偿。

## 第选做题·行政法·行政行为与救济综合

题面：年度行政法选做回忆题。

作答主线：按行政主体、行为性质、合法性、复议诉讼和裁判方式五层组织；具体结论以原页卷别为准。

题目来源：<https://www.233.com/sf/zhuguan/zhenti/>

答案来源：<https://www.233.com/sf/zhuguan/zhenti/202310/13163755524462.html>

回忆版·多源核验

# 2024 年国家统一法律职业资格考试主观题

公开机构教师回忆与解析合辑。

## 第一题·习近平法治思想/法理·高水平社会主义市场经济与法治保障

题面：论述法治如何保障高水平社会主义市场经济和改革发展。

作答主线：以产权保护、公平竞争、统一市场、规范政府行为和稳定预期为论证层次。

## 第二题·刑法·冒充警察、电信诈骗、预备未遂、共同犯罪

题面：冒充警察实施电信诈骗，涉及犯罪预备与未遂；同伙入户并取得香烟等财物。

作答主线：逐人判断共同故意和分工，识别诈骗着手与未遂，另评入户取财行为及罪数。

## 第三题·刑事诉讼法·取保候审、上诉不加刑、抗诉

题面：围绕取保候审期限、上诉或抗诉后的二审裁判限制等问题。

作答主线：核对强制措施期限和变更解除义务；仅被告上诉时适用上诉不加刑，有检察抗诉等情形另论。

## 第四题·民法/民事诉讼法·民商事综合

题面：年度民商事综合回忆题，涵盖合同、担保及诉讼处理。

作答主线：以请求权基础为主线，程序问题单独编号，避免实体程序混写。

## 第五题·商法·公司与破产综合

题面：公司治理、出资和破产相关年度选做题。

作答主线：依公司资本规则、决议权限、董监高责任和破产集中清偿顺序作答。

## 第选做题·行政法·行政行为合法性综合

题面：行政法年度选做题，涉及行政执法与诉讼救济。

作答主线：对每一问先定性行为，再写主体、依据、程序、裁量和救济。

题目来源：<https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309635092622849933391>

答案来源：<https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309635092622849933391>

回忆版·多源核验

# 2025 年国家统一法律职业资格考试主观题

公开机构教师回忆与解析合辑；不同老师对个别争点可能有分歧。

## 第一题·习近平法治思想/法理·中华法治文明与理论创新

题面：围绕中华法治文明，论述马克思主义基本原理同中国具体实际、中华优秀传统文化相结合。

作答主线：以理论根基、文化传承、实践创新和建设中国特色社会主义法治体系为层次，避免只罗列口号。

## 第二题·刑法·刑法综合案例

题面：年度刑法回忆题为多行为、多主体综合案例。

作答主线：先列时间轴和行为人，再逐行为判断构成要件、形态、共同犯罪、罪数和量刑情节；具体事实以原页为准。

## 第三题·刑事诉讼法·认罪认罚、行政处罚材料、鉴定、侦查实验、抗诉

题面：郑某案涉及认罪认罚、既往行政处罚材料用途、受污染血样鉴定、侦查实验、证人证言及期限后补充抗诉。

作答主线：分别审查认罪认罚自愿真实性、行政材料转化使用条件、鉴定检材可靠性、侦查实验程序、证言审查和抗诉期限；程序违法与证据排除不可一概而论。

## 第四题·民法/民事诉讼法·民商事综合

题面：年度民商事综合回忆题，包含多重合同和程序争点。

作答主线：建立人物关系与请求权表，按合同效力、履行、担保、侵权或不当得利及程序逐问回应。

## 第五题·商法·公司法与破产法

题面：年度商法选做题围绕新公司法语境下的资本与治理。

作答主线：优先核对新公司法施行后的出资期限、股东责任、决议和董监高义务，再处理破产影响。

## 第选做题·行政法·行政法综合

题面：行政执法、复议或诉讼救济综合回忆题。

作答主线：逐问标出行为性质、主体、程序和裁判方式；与教师答案冲突处保留分歧，不把回忆版写成官方答案。

题目来源：[https://www.sohu.com/a/943712564\\_121124302](https://www.sohu.com/a/943712564_121124302)

答案来源：[https://www.sohu.com/a/943712564\\_121124302](https://www.sohu.com/a/943712564_121124302)

# 附录 | 机构覆盖与检索缺口

只把能公开逐题核验的主观题放进正文。其余机构保留观察位；明确为客观题的系列单列排除。

| 机构/系列     | 状态       | 核验说明                                                                 |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 方圆众合      | 已收录      | 公开核验到李佳行政法主观题每日一题 14 道；孟献贵独立主观题案例带写第 225—232、238 题共 9 道。             |
| 瑞达法考      | 持续追踪     | 官网可核验 2026 主观题课程与师资，但未检索到无需登录、可逐题核验的主观题“每日一题”公开归档。                   |
| 厚大法考      | 持续追踪     | 官网及公开视频可确认主观题课程；部分题库属于课程或付费资料，本库不复制受限内容。                             |
| 觉晓法考      | 已收录·持续追踪 | 韩心怡 2026 民诉每日一问已于 4 月 26 日收官；现已接入 Day 64—70 的完整主观题面与答案，其余题按主观属性继续补录。 |
| 桑磊法考      | 持续追踪     | 官网可核验 2026 课程安排，未发现无需登录的主观题每日一题完整归档。                                 |
| 柏杜法考      | 已排除误收    | 检索到的高频“每日一题”多为客观题训练，不并入主观题库。                                         |
| 文都法考      | 持续追踪     | 未检索到稳定可公开核验的 2026 主观题每日一题归档；保留机构观察位。                                 |
| 众合刑诉等客观日题 | 已排除误收    | 公开视频标题或课程信息明确标注“客观每日一题”，即使按主观标准讲解，也不改变题型属性。                          |

后续更新

本资料库的数据源位于同一工作区的 data/library.json。新增公开主观题时，应先核验题型和来源，再补题面摘要、来源答案、主观作答框架与核验状态。